

3. számú melléklet

Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék

1. Alapvetések.....	3
2. Fogalmak.....	4
3. Jogalapok.....	5
3.1. 6. cikk (1) a), „hozzájárulás”.....	5
3.2. 6. cikk (1) b), „szerződés”.....	5
3.3. 6. cikk (1) c), „kötelező adatkezelés”.....	5
3.4. 6. cikk (1) d), „létfontosságú érdek”.....	6
3.5. 6. cikk (1) e), „köz-feladatok teljesítése”.....	6
3.6. 6. cikk (1) f), „jogos érdek”.....	6
4. Különleges személyes adatok kezelése	7
5. Címzettek.....	8
6. Az érintetti jogok bemutatása.....	9
6.1. A tájékoztatáshoz való jog	9
6.2. A hozzáféréshez való jog.....	9
6.3. A helyesbítéshez való jog	9
6.4. A törléshez való jog.....	10
6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog	10
6.6. A tiltakozáshoz való jog.....	10
6.7. Az adathordozhatósághoz való jog	11
6.8. Az érintetti jogok érvényesítése esetén irányadó határidők, a folyamat bemutatása.....	11
7. Az elhunyt személyek adatainak kezelésére vonatkozó speciális szabályok	13
8. Az adatvédelmi tisztviselő szerepe és feladata.....	14

1. Alapvetések

A Szolgáltató jelen általános adatkezelési tájékoztató segítségével mutat be az általa végzett adatkezelésekkel kapcsolatosan **minden olyan tudnivalót**, amely az adatkezelések átláthatóságát és az érintetti joggyakorlások megkönnyítését segíti elő.

Az egyes adatkezelésekhez készített **egyedi adatkezelési tájékoztatók** esetén a Szolgáltató törekszik a tömörségre, valamint a világos és közérthető megfogalmazásokhoz. Az egyedi adatkezelési tájékoztatók ezért egységes szerkezet szerint, azonos szóhasználattal és felépítéssel készülnek el.

Jelen általános adatkezelési tájékoztatóban a minden adatkezelés esetén alkalmazott szavakat, szakkifejezéseket és folyamatokat magyarázza el Szolgáltató, hogy amennyiben szükséges, úgy az érintettek adatvédelmi jogi tudás nélkül is könnyen értelmezhesék és megérthessék a rájuk vonatkozó adatkezeléseket.

Szolgáltató személyes adatot csak és kizárólag az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, azaz a GDPR tárgyi hatálya alá tartozóan kezel. Ez a jogszabály teljes nevén „*az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről*”, Szolgáltató adatkezelési tájékoztatóiban erre GDPR-ként vagy általános adatvédelmi rendeletként hivatkozik.

Szolgáltató csak olyan adatkezelést végez, amely a GDPR tárgyi hatálya alá tartozik.

Szolgáltató nem végez olyan adatkezelést, amelyre célját vagy hatályát tekintve elsődlegesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírása lenne az alkalmazandó. Abban az esetben, amikor Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatosan az Infotv.-t is idézi, annak oka, mert a GDPR tárgyi hatálya alá tartozó adatkezelések esetén a magyar tagállami jogalkotó tagállami kiegészítéseket alkotott: ezeket az Infotv. 2. § (2) foglalja össze.

Az adatkezelés céljából vagy jellegéből fakadóan előfordulhat, hogy speciális szabályokat határoz meg az adatkezeléssel kapcsolatosan ágazati jogszabály. Amennyiben az adatkezelésre a GDPR mellett ágazati jogszabály előírását is alkalmaznia kell a Szolgáltatónak, úgy az adatkezelési tájékoztatóban Szolgáltató az érintettek tájékozódásának elősegítése céljából minden esetben feltünteti a jogszabály teljes címét és számát, majd rövidítését.

Szolgáltató adatkezelései esetén minden esetben a GDPR 4. cikk 7. bekezdés szerinti adatkezelőnek minősül. Szolgáltató azonosító adatait és elérhetőségeit az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

Az érintettek jogainak védelme érdekében és a GDPR-ban biztosított jogainak gyakorlását megkönnyítendő a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Adatvédelmi tisztviselő feladatait jelen tájékoztatóban mutatja be Szolgáltató.

2. Fogalmak

Szolgáltató egyedi adatkezelési tájékoztatóiban foglalt fogalmak megegyeznek a GDPR 4. cikkében foglalt fogalmakkal.

A legfontosabb fogalmakat azonban köznapi szóhasználatlaltal a *közérthetőség* céljából Szolgáltató elmagyarázza:

- *érintett*: az az azonosított vagy azonosítható a természetes személy, akire a személyes adat vonatkozik
- *természetes személy*: az élő ember
- *személyes adat*: bármely információ, amely egy érintettre vonatkozik
- *adatkezelés*: személyes adaton végzett bármilyen művelet
- *adatkezelő*: aki az adatkezelés célját és eszközét meghatározza vagy jogszabály azzá jelöli ki kötelezően, esetünkben a Szolgáltató
- *adatfeldolgozó*: aki adatkezelő nevében adatkezelést végez, az adatkezelés „alvállalkozója”
- *címzett*: akivel a személyes adatot adatkezelő közli

3. Jogalapok

A GDPR az alábbi jogalapokat biztosítja az adatkezelésekhez – Szolgáltató bemutatja, melyik jogalapot milyen esetben alkalmazza.

3.1. 6. cikk (1) a), „hozzájárulás”

azaz az érintett hozzájárulása

Abban az esetben, amennyiben olyan adatkezelést végez a Szolgáltató, amelynek részesévé az érintett csak saját döntése alapján válhat, ezt a jogalapot választjuk. A jogalap akkor alkalmazható, ha az érintett önkéntesen, szabad akaratából, megfelelő tájékoztatás alapján hozza meg a döntést. Szolgáltató a hallgatást, egy előre bejelölt négyzet („check box”) vagy a nem cselekvést nem tekinti jogszerű hozzájáruló nyilatkozatnak.

Abban az esetben, amennyiben ezen jogalapon kívánunk adatkezelést végezni, úgy az adatkezelés részleteiről szóló egyedi adatkezelési tájékoztatót már az adatkezelést megelőzően nyújtjuk és minden esetben felhívjuk az érintett figyelmét, hogy a hozzájáruló nyilatkozat hogyan, milyen formában vagy tevékenységgel tehető meg.

3.2. 6. cikk (1) b), „szerződés”

azaz az adatkezelés az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez, vagy az érintettel kötendő szerződés létrehozásához szükséges

Szolgáltató abban az esetben alkalmazza ezt a jogalapot, amennyiben olyan szerződéses kapcsolat áll fent vagy olyan szerződés megkötésének előkészületei zajlanak, amelyben az egyik fél az érintett és a szerződés teljesítéséhez vagy megkötéséhez mindenképpen szükséges valamilyen személyes adat.

Abban az esetben, ha az érintett nem kívánja személyes adatait a szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez megadni, úgy Szolgáltató köteles tájékoztatni arról, hogy az adat szolgáltatása milyen következménnyel jár – ez a következmény elsősorban a szerződés létre nem jötte vagy teljesíthetetlenségét eredményezi.

3.3. 6. cikk (1) c), „kötelező adatkezelés”

azaz az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Szolgáltató számára ágazati jogszabály is előírhatja, hogy adott folyamattal vagy céllal összefüggésben **köteles** személyes adatot kezelni – az ilyen adatkezeléssel kapcsolatosan nincsen mozgástere és döntési lehetősége a Szolgáltatónak, az adatot kezelni köteles. (Ezért is hívja ezt a jogalapot az Infotv. „kötelező adatkezelés”-nek.)

Abban az esetben, amennyiben ilyen jogalapon vagyunk kötelesek az adatkezelést végezni, úgy az adatkezelés részleteiről szóló egyedi adatkezelési tájékoztatóban minden esetben egyértelműen jelöljük, hogy melyik jogszabály melyik része írja elő kötelezően az adatkezelést.

Abban az esetben, ha az érintett nem kívánja az ilyen adatkezeléshez személyes adatait megadni, úgy Szolgáltató köteles tájékoztatni arról, hogy az adat szolgáltatása milyen következménnyel jár. *(Például: a telefonos ügyfélszolgálatra érkező hívásokat Szolgáltató a fogyasztóvédelmi törvény alapján köteles rögzíteni. Abban az esetben, ha valaki nem kívánja, hogy a beszélgetését rögzítse a Szolgáltató, úgy ilyen úton nem fog tudni ügyet intézni.)*

3.4. 6. cikk (1) d), „létfontosságú érdek”

azaz az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges

Ilyen jogalapon adatkezelést Szolgáltató főszabály szerint nem végez. Abban az esetben, amennyiben mégis ilyen jogalapon végezne Szolgáltató adatkezelést, az egyedi adatkezelési tájékoztatóban a jogalapot is részletesen elmagyarázza.

3.5. 6. cikk (1) e) „közfeladatok teljesítése”

azaz az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges

Tekintettel arra, hogy Szolgáltató se közérdekű feladatok végrehajtására nem jogosult, valamint Szolgáltatóra nincsen közhatalmi jogosítvány ruházva, ezen a jogalapon Szolgáltató adatkezelést nem végez.

3.6. 6. cikk (1) f) „jogos érdek”

az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek

Szolgáltató abban az esetben alkalmazza ezt a jogalapot, amennyiben olyan jogos érdek érvényesítéshez szükséges a személyes adat kezelése, amely érdek elérése főszabály szerint nem biztosítható az adat kezelése nélkül. Tekintettel arra, mert az adatkezelésről szóló döntést a Szolgáltató hozza meg, ezért az érintett jogosult, hogy tiltakozzon az adatkezeléssel szemben (lásd az érintetti jogról szóló résznél).

Amennyiben ilyen jogalapon kívánunk adatkezelést végezni, úgy az egyedi adatkezelési tájékoztatóban külön kiemeljük és bemutatjuk az érvényesítendő jogos érdeket, valamint felhívjuk az érintettek figyelmét a tiltakozáshoz való jogukra.

4. Különleges személyes adatok kezelése

A GDPR szerint különleges személyes adatnak az alábbi adatok minősülnek:

- faji származásra utaló személyes adat,
- etnikai származásra utaló személyes adat,
- politikai véleményre utaló személyes adat,
- vallási meggyőződésre utaló személyes adat,
- világnézeti meggyőződésre utaló személyes adat,
- szakszervezeti tagságra utaló személyes adat,
- genetikai adat,
- a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adat,
- egészségügyi adatok,
- természetes személyek szexuális életére vonatkozó személyes adat,
- természetes személyek szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat.

Ezeket az adatokat a köznyelv „szenzitív adatnak” is hívja, hiszen ezek olyan információk, amelyek nyilvánosságra kerülése *érzékenyen* érinthetné a természetes személyeket.

A GDPR 9. cikke alapján főszabály szerint az ilyen adatok kezelése tilos. Bizonyos esetekben [ezeket a GDPR 9. cikk (2) bekezdése sorolja fel] azonban Szolgáltató jogszerűen kezelhet ilyen adatokat.

Abban az esetben, amennyiben valamely adatkezelésünk során különleges személyes adatot kíván Szolgáltató kezelni, úgy az egyedi adatkezelési tájékoztatóban külön felhívja az érintettek figyelmét:

- a különleges személyes adat típusára [9. cikk (1) alapján]
- és arra, hogy milyen kimentő körülmény alapján jogszerű mégis a különleges személyes adat kezelése [9. cikk (2) vagy (4) alapján]

5. Címzettek

Címzettnek minősülhet bárki, akivel az adatkezelő az általa kezelt személyes adatot közli. A címzettekről az adatkezelőnek a GDPR előírása alapján minden esetben tájékoztatnia kell az érintetteket.

Szolgáltató az egyedi adatkezelési tájékoztatóiban nem emeli ki külön, ugyanis minden adatkezelés esetén igaz: Szolgáltató által meghatározott jogosultságok megléte esetén a személyes adatokhoz Szolgáltató munkatársai közül azok férnek hozzá, akiknek a személyes adat kezelésével a konkrét cél esetében feladata van. Szolgáltató munkatársait a GDPR azoknak a személyeknek nevezi, akik *„az adatkezelő közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak”*.

Minden más címzetről Szolgáltató önálló dokumentumot készített és azt naprakészen karbantartva honlapján nyilvánosságra hozza az adatfeldolgozó és adatkezelő cégek listája részeként. A lista bemutatja, hogy milyen adatkezelési folyamatok esetén és milyen szerepkörben (adattovábbítás címzettje, adatfeldolgozó vagy Szolgáltatóval közös adatkezelő) vesz részt az adatkezelésben az adott címzett.

6. Az érintetti jogok bemutatása

A személyes adatok védelmének egyik nagyon fontos garanciája, hogy az érintett, tehát az a személy, akire nézve egy másik személy információt kezel, mindig tisztában legyen és lehessen a másik személy által végzett folyamatokkal. Ezt hívja az adatvédelmi jog *átláthatóságnak*.

Az egyedi adatkezelési tájékoztatókban Szolgáltató csak az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogokat sorolja fel, az érintetti jogok tartalmát jelen dokumentum tartalmazza. Annak céljából tehát, hogy Ön *tényleg* megérthesse és bármikor élhessen a jogszabályok által az Ön számára nyújtott lehetőségekkel, ezúton magyarázzuk el közérthetően az Ön jogait.

6.1. A tájékoztatáshoz való jog

avagy „Hogyan kezeli az adatkezelő a személyes adatokat?”

Ön külön kérés nélkül jogosult arra, hogy bármikor megismerhesse egy adatkezelés részleteit. **A cél, hogy mindig tudja, mi történik az adataival.**

Az adatkezelő minden esetben köteles adatkezelési tájékoztatást nyújtani az általa végzett adatkezelésről. Amennyiben Ön adja meg az adatkezelőnek az adatait, akkor a tájékoztatót legkésőbb az adatai megadásakor meg kell tudnia ismerni. Amennyiben az adatkezelő nem Öntől szerezte be az Önre vonatkozó információkat, akkor pedig legkésőbb az adatai megszerzését követő egy hónapon belül fel kell vegye Önnel a kapcsolatot és tájékoztatnia kell annak tényéről, hogy megszerezte az Ön adatait, valamint arról, hogy az adatkezelés hogyan zajlik.

Önnek nem kell *kérnie* az adatkezelési tájékoztatót: az adatkezelő ezt minden esetben köteles biztosítani. Ha azonban az adatkezelő ezt nem teszi meg, mindenképpen kérjen tájékoztatást, mielőtt megadná adatait, hogy később ne érje meglepetés!

Adatkezelőként különös figyelmet fordítunk arra, hogy mindig átlátható módon, elsősorban írásban közöljük az érintettekkel az adatkezelések részleteit az egyedi adatkezelési tájékoztatók segítségével. Ha egy adatkezelés megkezdésekor nem kap adatkezelési tájékoztatót, azt mindenképpen jelezze munkatársunknak vagy forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhez!

6.2. A hozzáféréshez való jog

avagy „Tud-e rólam valamit és ha igen, mit egy adatkezelő?”

A hozzáféréshez való jog azt jelenti, hogy Ön bármikor megkérdezheti egy adatkezelőtől, hogy *kezeli-e az Ön adatait*. Az adatkezelő ilyenkor köteles megvizsgálni, hogy tárol-e bármilyen Önre vonatkozó információt. Amennyiben igen, akkor pedig részletesen el kell magyarázza, hogy milyen adatokat, milyen célból, milyen határidőkkel, milyen forrásból kezel. Ön akár arra is jogosult, hogy személyes adatairól másolatot kérjen, amelyet az adatkezelő – mások jogainak védelme mellett – köteles biztosítani.

6.3. A helyesbítéshez való jog

avagy „Nem helyes a rám vonatkozó információ, kérem kijavítani!”

Előfordulhat, hogy nem pontos az az adat, amit Önre nézve kezel egy adatkezelő. Ennek oka lehet egy hibás adatrögzítés vagy akár az is, ha az adata időközben megváltozott (például új lakcímre költözik vagy új

bankszámlaszáma lesz bankváltás okán). Ön természetesen kérheti az adatkezelőt, hogy a már nem helyes adatot cserélje le a helyesre. Ennek egyetlen feltétele, hogy az adatkezelő meggyőződhessen az új adat helyességéről, ezért kérjük Önt, ha ilyen jogot kíván gyakorolni, támassza alá az új adat valóságát.

6.4. A törléshez való jog

avagy „Szeretném, ha nem kezelné tovább a személyes adatot az adatkezelő!”

Önt megilleti a jog, hogy az adatait „elfelejtse” az adatkezelő, avagy az adat további kezelését megszüntesse. Fontos azonban, hogy a törlési igény nem jelent automatikus törlést, ugyanis a jogszabály az alábbi előfeltételek egyikének meglétéhez köti az adatkezelői törlést:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
- az adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján kezelte az adatait és Ön úgy dönt, ezt a hozzájárulást visszavonja,
- Ön eredményesen tiltakozott az adat kezelése ellen *(lásd a tiltakozáshoz való jogot)*,
- a személyes adatát jogellenesen kezelték,
- a személyes adatát az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami (a Szolgáltató esetén a magyar) jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
- Ön úgy dönt, hogy nem kívánja tovább, hogy az adatkezelő valamely, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatása nyújtása során kezelje a személyes adatát.

Kérelmében ezért kérjük, jelölje meg, ezen indokok melyike okán kéri az adatkezelés megszüntetését! Ez alól kivétel a tiltakozás: amennyiben Ön eredményesen tiltakozott az adatkezeléssel szemben, a törlést automatikusan elvégezzük.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

avagy „Kérem, tegyék félre az adataimat, mert azokra szükségem van!”

Ön kérheti az adatkezelőtől, hogy a személyes adatai kezelését a tárolásra *korlátozza*, avagy addig, amíg a kérésének megfelelő lépések nem történnek meg, addig ne végezhesen az adaton semmilyen további műveletet.

Négy olyan eset van, amikor Ön ilyen kérhet:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben az adatok pontosságának ellenőrzése időtartamára korlátozza az adatkezelést,
- álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, de Ön kifejezetten ellenzi, hogy az adatkezelő törölje az adatot, ehelyett arra kéri, hogy tárolja,
- bár az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, ám Ön igényli azokat, hogy valamilyen jogi igényt terjeszthessen elő, érvényesíthessen vagy védhessen,
- ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen és addig, ameddig az adatkezelő megvizsgálja tiltakozását *(lásd a tiltakozáshoz való jogot)*.

Kérjük, jelölje meg, milyen okból kéri a korlátozást, kérelme alapján annak indokát haladéktalanul megvizsgáljuk.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

avagy „Nem szeretnék az adatkezelés érintettje lenni!”

Amennyiben egy adatkezelést az adatkezelő saját vagy harmadik fél jogos érdeke alapján kívánja végezni [a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontja], úgy Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az ellen, hogy az adatkezelés érintettje legyen. Szolgáltató minden ilyen adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési tesztet végez el és ilyen jogalapon csak akkor végez adatkezelést, ha meggyőződött róla, hogy a saját vagy harmadik fél jogos érdeke elsőbbséget élvez az érintettek érdekeivel szemben. Ettől függetlenül azonban Ön bármikor tiltakozhat saját helyzetével kapcsolatos okból az adatkezelés ellen: ilyenkor megvizsgáljuk, hogy kifejezetten az Ön és a Szolgáltató kapcsolatában hogyan értelmezhetőek a jogos érdekek és okok.

A tiltakozás megvizsgálása során személyes adatainak kezelését korlátozzuk (lásd a korlátozáshoz fűződő jogot), majd döntést hozunk. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, az adatkezelést tovább folytatja. Amennyiben arra jutunk, hogy az Ön ezen érdekei élveznek elsőbbséget, az adatait töröljük (lásd a törléshez való jogot).

Abban az esetben, amennyiben az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés és Ön tiltakozik az adatkezeléssel szemben, Szolgáltató a vizsgálatot nem folytatja le, hanem automatikusan eredményesnek minősíti a tiltakozást és az adatait törli.

A tiltakozáshoz fűződő érintetti jog nem csak a GDPR 6. cikk (1) f), hanem e) pontján alapuló adatkezelések esetén is megilleti az érintettet, ilyen adatkezelési jogalapon Szolgáltató azonban adatot nem kezel (lásd a jogalapokra vonatkozó részt!).

6.7. Az adathordozhatósághoz való jog

Abban az esetben, ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)] vagy a közöttünk fennálló szerződés [GDPR 6. cikk (1) b)] és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult arra, hogy kérelmére az Önre vonatkozó, az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint arra is, hogy kérje személyes adatainak – ha ez technikailag megvalósítható – egy másik adatkezelőnek történő közvetlen továbbítását.

6.8. Az érintetti jogok érvényesítése esetén irányadó határidők, a folyamat bemutatása

Érintetti jogi igényét **elsősorban írásban** (elektronikus vagy postai úton) javasoljuk benyújtani. Az igény beérkezését követően rövidesen megkezdjük az igényében foglaltak feldolgozását és a lehető leghamarabb, de legkésőbb **egy hónapon belül** tájékoztatni fogjuk kérelmével összefüggésben meghozott intézkedéseinkről. A tájékoztatást – amennyiben igényében nem jelöli meg kifejezetten ettől eltérő igényét – **azonos módon és csatornán nyújtjuk**, mint ahogy igényét benyújtotta. (Tehát, ha e-mailt írt, e-mailben fogunk válaszolni, amennyiben postai úton, postai úton.)

Igényének eredményes ügyintézéséért Szolgáltató mindent megtesz: igényeket csak abban az esetben utasítunk el, amennyiben az érintetti jogot érvényesíteni kívánó személy nem azonosítható. Kérjük ezért, hogy érintetti **igényében lehetőségeihez mérten pontosan azonosítsa magát** (munkavállalók esetén ilyen azonosítás a személyazonosító adatokon túl például a törzsszám). Amennyiben szükséges az ügyintézéshez, előfordulhat, hogy pontosítást fogunk Öntől kérni – de főszabály szerint igyekszünk minél hatékonyabban eljárni.

A maximum **egy hónapos** határidőt abban az esetben **meghosszabbíthatjuk**, ha a benyújtott kérelme annyira összetett vagy az aktuális érintetti kérelmek nagy száma miatt nem tudjuk kérelmét ezen határidőn belül teljesíteni. Ebben az esetben az egy hónapos határidőn belül tájékoztatni fogjuk a meghosszabbítás tényéről.

Az érintetti jogi igény ügyintézése **ingyenes**. Abban az esetben azonban, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (például ismétlődő jellege miatt), Szolgáltató észszerű összegű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést.

Abban az esetben, ha nem intézkedünk kérelmére az egy hónapos határidőn belül vagy a kérelmére megtett intézkedésünket nem fogadja el, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy bírósághoz (www.birosag.hu) fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetékessége az egész ország területére kiterjed, eljáró bíróság az Ön lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék.

7. Az elhunyt személyek adatainak kezelésére vonatkozó speciális szabályok

A GDPR-t a (27) preambulumbekzdése alapján nem kell alkalmazni az elhunyt személyekkel kapcsolatos személyes adatokra. A tagállamok azonban megkapták a jogalkotási lehetőséget, hogy szabályozzák az elhunyt személyek adatainak kezelését.

Magyarország az Infotv. 25. §-át alkotta meg, ezek alapján:

Az érintett halálát követő **öt éven belül** a GDPR 15–18. és 21. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat **az érintett által** arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az **adatkezelőnél tett** nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Ilyen nyilatkozatot tehát még az életében kell tenni az érintett a Szolgáltató számára.

Ha az érintett nem tett életében ilyen jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a GDPR 16-18. és 21. cikkében, valamint az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő **öt éven belül**. Az érintett jogainak érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

Táblázatos formában összefoglalva mindezt:

	elhunyt által életében közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, adatkezelőnél tett nyilatkozata szerinti meghatalmazott	elhunyt Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója
hozzáférési jog (15. cikk)	igen	nem
helyesbítéshez való jog (16. cikk)	igen	igen
törléshez való jog (17. cikk)	igen	igen
korlátozáshoz való jog (18. cikk)	igen	igen
adathordozhatósághoz való jog (20. cikk)	nem	nem
tiltakozáshoz való jog (21. cikk)	igen	igen

A jogot érvényesíteni kívánó személy az elhunyt halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát, valamint nem meghatalmazottként történő eljárás esetén közeli hozzátartozói minőségét közokirattal köteles igazolni.

8. Az adatvédelmi tisztviselő szerepe és feladata

Szolgáltató az érintettek jogainak védelme, Szolgáltató adatkezelési folyamatainak jogszabályi előírásoknak való megtervezése és végzése céljából adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Szolgáltató mindenkor adatvédelmi tisztviselőjét szakmai rátermettsége és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete alapján választja ki.

Az adatvédelmi tisztviselő minden olyan feladatot ellát, amelyet a GDPR hatáskörébe sorol: az érintettek számára azonban legfontosabb feladata, hogy „örködjön” Szolgáltató adatkezelései felett.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége dpo@one.hu, de elérhetőségeit a Szolgáltató az érintettek minél gyorsabb és egyszerűbb tájékozódásának céljából minden egyedi adatkezelési tájékoztatóban külön feltünteti.

Abban az esetben, ha kérdése van Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan vagy jogsértést tapasztalt, *forduljon hozzá bizalommal!*